38 신탁재산 감면 적용 특례 신설(법 §2, §185, 영 §128)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ (신 설)	□ **신탁재산 감면 적용 특례 신설** ○ **위탁자가 감면 목적에 맞게 사용 시 감면 적용** - 수탁자(소유) 신탁재산을 **위탁자가 실질 지배·통제** 하는 경우 **직접 사용하는 것**으로 규정 ※ 실질 지배·통제하는 경우 시행령 위임 ○ **그 외의 신탁**은 **수탁자**가 사용하는 경우 감면

❑ 개정내용

○ <u>감면 요건을 갖춘 위탁자</u>가 부동산을 <u>해당 목적에 맞게 사용</u>하는 경우에는 소유자인 수탁자가 사용하지 않더라도 <u>취득세 감면 적용</u>

- **(직접 사용 예외)** 신탁재산의 소유자는 수탁자임에도 불구하고 "직접 사용" 정의 규정에서 **소유자의 범위**에 **법 제185조에 따른 위탁자*** 추가

* 다음의 요건을 모두 충족하는 신탁의 위탁자

① 「신탁법」에 따른 신탁등기 이행 완료

② 수탁자가 위탁자의 채무이행을 담보하기 위해 위탁자의 부동산을 수탁하여 운용하는 신탁(담보신탁)

- **(감면 적용 특례)** 신탁재산의 위탁자가 해당 신탁재산을 개발·조성 및 건축한 부동산을 수탁자 명의로 등기하더라도 **감면 요건 충족여부 판단 시** <u>위탁자가 해당 부동산을 취득한 것으로 보아</u> 이 법에 따른 **취득세 감면 적용**

※ 납세의무자가 수탁자에서 위탁자로 변경되는 것은 아님

❑ 적용요령

○ 2026. 1. 1. 부터 시행(부칙 §1)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 7. (생 략) 8. “직접 사용”이란 부동산·차량·건설기계·선박·항공기 등의 소유자(「신탁법」 제2조에 따른 수탁자를 포함하며, 신탁등기를 하는 경우만 해당한다)가 해당 부동산·차량·건설기계·선박·항공기 등을 사업 또는 업무의 목적이나 용도에 맞게 사용(이 법에서 임대를 목적 사업 또는 업무로 규정한 경우 외에는 임대하여 사용하는 경우는 제외한다)하는 것을 말한다. 8의2. ~ 14. (생 략) ② (생 략) <신 설>	제2조(정의) ① ----------. 1. ~ 7. (생 략) 8. ----------수탁자 및 이 법 제185조에 따른 위탁자----------. 8의2. ~ 14. (현행과 같음) ② (현행과 같음) 제185조(신탁재산 감면 적용에 관한 특례) 위탁자가 신탁재산을

개정 전	개정 후
	실질적으로 지배·통제하는 신탁으로서 대통령령으로 정하는 신탁의 위탁자가 해당 신탁재산을 개발·조성 및 건축하여 수탁자가 부동산을 취득하는 경우 위탁자가 해당 부동산을 취득한 것으로 보아 이 법에 따른 취득세 감면을 적용한다.

■ 법률 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다. (단서 생략)

<지방세특례제한법 시행령>

개정 전	개정 후
<신 설>	제128조(신탁재산 감면 적용에 관한 특례) 법 제185조에서 “대통령령으로 정하는 신탁”이란 「신탁법」에 따른 신탁으로서 수탁자가 위탁자의 채무이행을 담보하기 위해 위탁자의 부동산을 수탁하여 운용하는 신탁을 말한다.

■ 시행령 부칙

제1조(시행일) 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.